ĐƠN KHỞI KiỆN
(V/v ……..)
Kính gửi: Toà án nhân dân……
Nguyên đơn:

- Tên công ty
- Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức: (Quyết định thành lập số… nơi cấp…..ngày…/../..
  Do ông/bà… làm đại diện);
  Địa chỉ…;
- Theo uỷ quyền số: … (trường hợp nguyên đơn uỷ quyền cho người đại diện theo uỷ quyền)
  Địa chỉ…;

Bị đơn:
Họ và tên……; Ngày tháng năm sinh; CMND
Địa chỉ……..;
Trình bày nội dung vụ kiện……

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phia nguyên đơn kính đề nghị Toà án nhân dân ….. Xem xét giải quyết tranh chấp theo những yêu cầu cụ thể sau:

(1)……..
(2)……..
……

C*húng tôi,* xin nộp tạm ứng án phí đầy đủ và theo đúng thời gian qui định của pháp luật. *(trường hợp nguyên đơn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có đơn xin miễm giảm án phí/ hoặc trường hợp vụ án theo qui định của pháp luật không phải nộp án phí thì không cần thiết ghi nội dung này)*

Tôi (*chúng tôi, cơ quan chúng tôi)* xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu làm căn cứ cho yêu cầu khởi kiện.

Kính đơn.

(Cơ quan, tổ chức kk, đại diện cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu)

Câu 2: chuẩn bị toàn bộ giấy tờ cần thiết trong hồ sơ khởi kiện,

- Hợp đồng
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Bản đối chiếu công nợ
- Hóa đơn, chứng từ giao nhận.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

Câu 3: xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

- QHPLTC: Quan hệ đại lý
- Thẩm quyền chung: Tòa án (Điều 29 Luật TTDS)
- Thẩm quyền theo vụ việc: Tòa án cấp huyện (Điều 33, BLTTDS)
- Thẩm quyền theo lãnh thổ: TAND huyện X nơi bà Bính cư trú (Điều 33, BLTTDS)

Cty muốn yêu cầu TA áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bà Bính.
Câu 4: nếu được cty tham khảo ý kiến lsu trao đổi với Cty vấn đề gì.
Hỏi Cty xem Bà Bính có những tài sản gì?